

Публичная Оферта на заключение Сублицензионного договора о предоставлении права на использование программного обеспечения «Штрих-М: Сервис обновления ФР» на условиях простой (неисключительной) лицензии

город Томск

Дата утверждения: 01.06.2024 года

Данный документ является публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью «Сибнефтекарт», именуемого в дальнейшем Лицензиат, в лице генерального директора Матусевича Леонида Робертовича, действующего на основании Устава, и содержит все существенные условия сублицензионного договора о предоставлении права на использование программного обеспечения «Штрих-М: Сервис обновления ФР» для обновления внутреннего программного обеспечения контрольно-кассовой техники (далее по тексту - «ПО») на условиях простой (неисключительной) лицензии Сублицензиату (любому юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, принявшему условия настоящей Оферты (совершившему безусловный акцепт настоящей Оферты).

Лицензиат является обладателем простой (неисключительной) лицензии на указанное ПО на основании Сублицензионного договора с ООО «Центр отраслевых решений Айлекс», о предоставлении права на использование программного обеспечения, исключительные права на которое принадлежит иным Правообладателям, при этом ООО «Центр отраслевых решений Айлекс» получил исключительные права для распространения программного обеспечения третьим лицам посредством заключения с Правообладателем ООО «Штрих-М Инжиниринг» Лицензионного договора АИ-1305/1 от 13.05.22 о предоставлении права на использование программного обеспечения.

Условия данной Оферты могут быть приняты лицом, имеющим намерение получить неисключительные права на ПО («Сублицензиат»), права на которое принадлежат Лицензиату, не иначе как путем присоединения к предложенной оферте в целом. Лицо, производящее акцепт Оферты (дающее свое согласие на условия данной Оферты) становится Сублицензиатом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ). Акцепт Оферты равносителен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте), а Лицензиат и Сублицензиат совместно становятся Сторонами Договора. С момента акцепта Оферты между Лицензиатом и Сублицензиатом заключается Сублицензионный договор на условиях, изложенных ниже. Сублицензиат обязуется до акцептования настоящей Оферты ознакомиться с содержанием и условиями Оферты.

Моментом акцепта настоящей Оферты и соответственно моментом заключения Сублицензионного договора считается момент поступления денежных средств в счет оплаты неисключительной лицензии (прав на ПО) на расчетный счет Лицензиата в срок, установленный в п. 2.2.3. настоящей Оферты.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждение на условиях простой неисключительной лицензии право на однократное использование ПО способами, предусмотренными настоящим Договором, без права заключения сублицензионных договоров с третьими лицами.

1.2. Неисключительное право использования ПО предоставляется Сублицензиату на определенную модель контрольно-кассовой техники на территории РФ на весь срок действия исключительных прав на ПО.

1.3. Сублицензиат вправе использовать ПО путем воспроизведения, которое ограничивается правом инсталляции, запуска, настройки и использования ПО и копирования ПО для собственных нужд.

1.4. Версия ПО для определенной модели, экземпляра контрольно-кассовой техники, периода или частоты использования ПО, выбирается Сублицензиатом при приобретении

лицензии. После оплаты счета изменение модели, номера экземпляра, периода или частоты использования не допускается.

1.5. ПО передается Сублицензиату в состоянии “as is” («как есть») и Лицензиат не гарантирует отсутствие ошибок при работе ПО.

1.6. Сублицензиат обязуется уплатить Лицензиату вознаграждение за предоставленное право на использование ПО на условиях, установленных настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН

2.1. Лицензиат обязуется:

2.1.1. Обеспечить возможность использования ПО в соответствии с разрешенным Лицензиатом использованием, указанным в п.1.2-1.3. настоящей Оферты.

2.1.2. Обеспечить возможность активации лицензии на конкретный экземпляр контрольно-кассовой-техники, идентифицируемый по серийному номеру. При этом Лицензиат не несет ответственности в случае невозможности использования ПО по причинам, не зависящим от Лицензиата.

2.2. Сублицензиат обязуется:

2.2.1. Не использовать ПО с нарушением разрешенного Лицензиатом использования, указанного в п.п.1.2-1.3. настоящей Оферты.

2.2.2. Незамедлительно сообщать в службу технической поддержки Лицензиата (kkt@sncard.ru) обо всех неисправностях ПО.

2.2.3. Оплатить лицензионное вознаграждение на основании счета Лицензиата не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета.

3. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

3.1. Сублицензиат предоставляет перечень Заводских номеров ККТ, на которые планирует приобрести лицензии на ПО, а также выбирает версию ПО и заказывает счет на выбранные заводские номера

3.2. Сублицензиат оплачивает счет, обязательно указывая в платежном поручении соответствующий уникальный номер счета. Оплата счета Сублицензиатом означает, что Сублицензиат безусловно согласен с ценами и номенклатурой счета, а также с перечнем Заводских номеров ККТ, на основании выбора которых был сформирован Счет.

3.3. В случае, если Сублицензиат не согласен с номенклатурой, ценами или перечнем Заводских номеров, он не должен оплачивать счет. Лицензиат не несет ответственности за качество предоставленных Заводских номеров ККТ.

3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней, после получения Лицензиатом вознаграждения по счету, Лицензиатом создается Файл лицензий. Для подтверждения выполнения Лицензиатом его обязательств по Договору в части предоставления неисключительных прав на ПО Сублицензиату Стороны подписывают Акт приема-передачи неисключительного права.

3.5. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Лицензиатом Акта приема-передачи неисключительного права на ПО Сублицензиат не направил в адрес Лицензиата надлежащим образом подписанный мотивированный отказ от приёма неисключительных прав на переданное ПО, Акт приема-передачи прав использования ПО считается подписанным Сублицензиатом, и права использования ПО принятыми без претензий.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае возникновения споров Стороны приложат все усилия для их решения путем проведения совместных переговоров.

4.2. Лицензиат ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за:

а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия Сублицензиата и/или третьих лиц;

б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Сублицензиата и/или третьих лиц вне зависимости от того, мог Лицензиат предвидеть возможность таких убытков или нет.

4.3. Сублицензиат полностью отвечает за всю информацию, которую загружает, посылает, передает или каким-либо другим способом делает доступной непосредственно Сублицензиат и/или третьи лица по его поручению с помощью сервисов, предоставляемых Лицензиатом.

4.4. Сублицензиат несет ответственность перед Лицензиатом за нарушение Сублицензиатом прав правообладателя ПО (Лицензиара) в объеме требований, предъявленных Лицензиату Лицензиаром.

5. ГАРАНТИИ

5.1. В течение срока действия Договора Лицензиат предпримет все усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. При этом Лицензиат не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев, в том числе в отношении работы ПО.

5.2. За исключением прямо указанного в тексте Договора, Лицензиат не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав, соответствия услуг конкретным целям Сублицензиата.

5.3. Сублицензиат заключает настоящий Договор добровольно, при этом полностью ознакомился с условиями Договора, понимает предмет Договора, значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.

5.4. Сублицензиат (представитель Сублицензиата) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Все споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров. При недостижении между Сторонами соглашения в ходе переговоров споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы с соблюдением обязательного претензионного порядка.

Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения претензии.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

7.1. Срок действия настоящего Договора начинается с момента принятия Сублицензиатом условий настоящей Оферты в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, либо до момента его расторжения по соглашению Сторон.

7.3. С момента прекращения настоящего Договора права и обязанности Сторон прекращаются.

7.4. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИАТЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтекарт»

ИНН 7017426216 /КПП 701701001

ОГРН 1177031075066

Юридический адрес: 634009, г.Томск, ул.Розы Люксембург, д.55, помещ. 1

Почтовый и фактический адрес: 634009, г.Томск, ул.Розы Люксембург, д.55, помещ. 1

Расчетный счет 40702810664000006668, БИК 046902606, Кор/счет 30101810800000000606

Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк г.Томск

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИАРЕ

ООО «Центр отраслевых решений Айлекс» Юр. Адрес 115432, Москва г., проспект Андропова, д. 18, к. 5, помещ. 10 Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д.4 ИНН/КПП 7725499020/772501001 р/сч: 40702810100000096492 в АО «Райффайзенбанк» БИК: 044525700, к/сч: 30101810200000000700 в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва тел.: 8 (800) 707-87-12 сайт: www.ilexx.ru